



TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

USUARIO OFERENTE — UZEED

Versión 2.0 · Vigente desde el [COMPLETAR FECHA_VIGENCIA]

1. IDENTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN

El sitio web <https://www.uzeed.cl>, sus subdominios y aplicaciones (en adelante, la "Plataforma") son operados por **APLICATIVOS MOVILES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS SpA**, RUT 78.374.984-K, con domicilio en [COMPLETAR DOMICILIO] (en adelante, "UZEED").

Estos Términos y Condiciones para Usuarios Oferentes (los "Términos"), junto con la Política de Privacidad, las Reglas de Publicación, la tabla de planes y comisiones vigente y los términos particulares de cada servicio (por ejemplo, U-Mate, Marketplace o Tokens), forman un solo contrato entre usted y UZEED. Los términos particulares prevalecen sobre estos en lo que regulen específicamente.

Usted acepta estos Términos al marcar la casilla de aceptación y presionar el botón de registro o de publicación, o al convertir su cuenta en una cuenta de Usuario Oferente. Esa aceptación constituye una manifestación de voluntad expresa por medios electrónicos, válida conforme a la Ley N° 19.799. UZEED registra la fecha, hora, dirección IP, dispositivo y la versión de los Términos aceptada, y usted reconoce que dicho registro constituye prueba de su aceptación.

2. DEFINICIONES

- **Usuario Oferente u Oferente:** la persona natural mayor de edad, o la persona jurídica (por ejemplo, un motel, un establecimiento o una tienda), autorizada por UZEED para publicar anuncios sobre sus **propios** productos o servicios.
- **Usuario Final:** la persona que utiliza la Plataforma para buscar, ver o contactar anuncios.
- **Anuncio o Perfil:** la ficha publicitaria del Oferente, con sus textos, fotografías, videos, tarifas referenciales, ubicación aproximada y datos de contacto.
- **Servicios, Tokens y Contenido de Usuario:** tienen el significado que les dan los Términos para Usuario Final, los que se entienden incorporados a este contrato en todo lo que no se oponga a él.

3. NATURALEZA DEL SERVICIO: UZEED ES UNA PLATAFORMA DE AVISAJE

UZEED presta un servicio tecnológico de publicidad y visibilidad. **UZEED no presta, organiza, dirige, supervisa, intermedia ni cobra los servicios personales o presenciales que usted anuncia**, ni participa de los acuerdos que usted celebre con los Usuarios Finales.

- Usted decide libremente si ofrece sus servicios, cuáles ofrece, a quién, cuándo, dónde y a qué precio. UZEED no le asigna clientes, no le fija tarifas por sus servicios personales, no le impone horarios y no controla la forma en que presta esos servicios.
- Los montos que usted pague a UZEED corresponden a servicios de publicidad, visibilidad y herramientas digitales, y **no dependen de los servicios personales que usted acuerde con terceros.**
- Está prohibido utilizar Tokens, U-Mate, el Marketplace o cualquier otro medio de pago de la Plataforma para cobrar servicios personales o presenciales.

4. DECLARACIONES JURADAS DEL OFERENTE

Al aceptar estos Términos, usted **declara bajo juramento y garantiza** que:

1. Es mayor de 18 años y tiene plena capacidad legal para contratar.
2. Utiliza la Plataforma **por decisión propia, de forma libre y voluntaria**, sin presión, amenaza, engaño ni coacción de ninguna persona.
3. **Ninguna persona controla su cuenta, administra sus ingresos, le exige una parte de sus ganancias ni publica en su nombre.** Si usted es una persona jurídica, declara que las personas que aparecen en sus anuncios son sus trabajadores o colaboradores mayores de edad, que prestan su consentimiento libre y que no son objeto de ninguna forma de explotación.
4. Todas las fotografías y videos de su anuncio son de usted o de su establecimiento, son actuales y reflejan fielmente la realidad, y usted tiene todos los derechos sobre ellos.
5. Cada persona que aparece en su contenido es mayor de 18 años y consintió expresamente en ser captada y en que ese contenido se publique. Usted se obliga a conservar prueba de ello y a exhibirla cuando UZEED o una autoridad se lo solicite.
6. Toda la información que entrega a UZEED, incluidos sus documentos de identidad, es verdadera.

Usted entiende que la falsedad de cualquiera de estas declaraciones constituye un incumplimiento grave que autoriza la eliminación inmediata de la cuenta, sin perjuicio de las acciones legales y de las denuncias que correspondan.

5. VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y EDAD

UZEED puede exigirle en cualquier momento que acredite su identidad y su edad, por ejemplo, mediante su cédula de identidad o pasaporte, una fotografía o video en tiempo real con una pose indicada, u otros medios razonables, antes o después de publicar su anuncio. UZEED puede rechazar, pausar o dar de baja un anuncio mientras no se complete la verificación, o cuando tenga dudas razonables sobre la edad, la identidad o la voluntad libre del Oferente.

Los documentos que entregue para la verificación se tratarán con estricta confidencialidad, no se publicarán y se usarán solo para verificar su identidad, prevenir el fraude y la explotación, y cumplir obligaciones legales.

6. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

Entre usted y UZEED existe únicamente una relación comercial de prestación de servicios de publicidad. **No existe una relación laboral, de subordinación ni de dependencia**, ni tampoco una sociedad, agencia, mandato o representación. Usted actúa por su propia cuenta y riesgo y es el único responsable de sus actividades, de sus servicios y de su relación con los Usuarios Finales.

7. OBLIGACIONES LEGALES Y TRIBUTARIAS DEL OFERENTE

- Usted es el único responsable de que sus productos, servicios y anuncios cumplan la ley chilena.
- Usted es el único responsable de sus obligaciones tributarias, incluidos el inicio de actividades, la emisión de boletas o facturas y la declaración y el pago de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos. UZEED no es su empleador ni actúa como agente retenedor, salvo que la ley lo obligue.
- Si usted es un establecimiento (por ejemplo, un motel, un spa o un sex shop), debe contar con todas las patentes municipales, autorizaciones sanitarias y permisos que exija su actividad, y debe exhibirlos cuando UZEED se lo solicite.

8. REGLAS DE LOS ANUNCIOS Y DEL CONTENIDO

- Los anuncios deben ser veraces: la edad, la apariencia, las fotografías, la ubicación, las tarifas referenciales y los servicios informados deben corresponder a la realidad.
- El contenido debe ajustarse a las Reglas de Publicación vigentes. El contenido para adultos solo se permite en las secciones habilitadas para ello y dentro de los límites que dichas Reglas establezcan.
- **Está absolutamente prohibido** publicar o transmitir contenido que involucre a menores de edad o a personas que aparenten serlo, contenido no consentido, violencia sexual real o simulada, trata o explotación de personas, bestialismo, a personas visiblemente intoxicadas o incapaces de consentir, o cualquier material que infrinja el Código Penal o la Ley N° 19.927.
- Está prohibido anunciar servicios ilícitos, la venta de drogas o de medicamentos sin receta, o cualquier producto cuya comercialización esté prohibida.
- Está prohibido publicar anuncios en nombre de otra persona, gestionar varias cuentas de terceros o revender visibilidad.
- UZEED puede revisar, moderar, editar por razones de formato, ocultar o rechazar anuncios o contenidos que incumplan estos Términos, las Reglas de Publicación o la ley, o cuando exista un riesgo fundado de que lo hagan.

9. CONDUCTAS PROHIBIDAS

Se aplican al Oferente todas las prohibiciones de la cláusula 6 de los Términos para Usuario Final. Además, está prohibido:

- Ofrecer o prestar cualquier servicio a menores de 18 años.

- Solicitar a los Usuarios Finales datos bancarios, pagos anticipados u otros pagos con el fin de defraudarlos.
- Grabar o difundir a los Usuarios Finales sin su consentimiento expreso, o amenazarlos con exponer su identidad.
- Manipular la Plataforma mediante reseñas falsas, cuentas duplicadas, bots o tráfico artificial.
- Copiar anuncios, fotografías o textos de otros Oferentes.

10. SEGURIDAD EN LAS INTERACCIONES

Usted es el único responsable de sus interacciones con los Usuarios Finales, dentro y fuera de la Plataforma, incluidos los encuentros presenciales, **los que realiza por su propia decisión y bajo su propio riesgo**. UZEED no verifica los antecedentes de los Usuarios Finales. Le recomendamos avisar a una persona de confianza antes de un encuentro, no aceptar situaciones que lo pongan en riesgo y reportar a UZEED, y cuando corresponda a las autoridades, cualquier conducta abusiva.

11. PLANES, PAGOS Y FACTURACIÓN

- Los planes, las membresías y los servicios de visibilidad tienen el precio, la duración y las condiciones que se publican en la Plataforma al momento de la contratación. Los precios se expresan en pesos chilenos (CLP) e incluyen IVA, salvo que se indique otra cosa.
- Los planes se renuevan en la forma que se indique al contratarlos. Usted puede cancelar la renovación en cualquier momento, y la cancelación rige al término del periodo ya pagado.
- UZEED puede modificar sus precios y comisiones avisándole con al menos quince (15) días de anticipación. Los cambios no afectan a los periodos ya pagados.
- UZEED no garantiza un número mínimo de visitas, contactos, clientes ni ingresos.
- **Si su cuenta o su anuncio se suspenden o eliminan por un incumplimiento suyo, usted no tendrá derecho a reembolso** por el periodo no utilizado.
- Presentar un contracargo sin fundamento faculta a UZEED para suspender la cuenta y cobrar los costos asociados.

12. INGRESOS EN LA PLATAFORMA (TOKENS, U-MATE Y MARKETPLACE)

Si usted recibe ingresos a través de funcionalidades de la Plataforma (por ejemplo, Tokens por videollamadas o transmisiones en vivo, suscripciones de U-Mate o ventas en el Marketplace):

- UZEED retendrá la comisión que esté publicada en su panel al momento de la operación.
- Los retiros solo se pagarán a una cuenta bancaria **cuyo titular sea usted**, después de verificar su identidad, y conforme al calendario y los montos mínimos publicados.
- UZEED podrá **retener, postergar o compensar** los pagos pendientes si existe un contracargo, un reclamo, un indicio de fraude, una investigación por una infracción grave o un requerimiento de autoridad, mientras la situación se resuelve. Si se confirma la infracción, UZEED podrá compensar con esos fondos los daños, las multas y los costos que haya sufrido, y el saldo restante se pondrá a disposición de la autoridad competente cuando la ley lo exija.

- Los términos particulares de U-Mate y del Marketplace regulan en detalle estas funcionalidades y prevalecen en lo que regulen específicamente.

13. LICENCIA SOBRE EL CONTENIDO

Usted conserva la titularidad de su contenido. Por el solo hecho de publicarlo, usted otorga a UZEED una licencia no exclusiva, gratuita, mundial y sublicenciable a sus proveedores tecnológicos para alojarlo, reproducirlo, adaptarlo técnicamente (por ejemplo, para recortarlo, comprimirlo o agregarle una marca de agua) y mostrarlo en la Plataforma, y para usar miniaturas o extractos no explícitos en la promoción de la Plataforma y de su propio anuncio. Esta licencia rige mientras el contenido esté publicado y por un plazo adicional de hasta 180 días después de su eliminación, con fines de respaldo, cumplimiento legal y defensa ante reclamos.

14. PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES

UZEED trata sus datos personales conforme a la Ley N° 19.628 y, desde su entrada en vigencia, a la Ley N° 21.719, según se detalla en su Política de Privacidad. Usted reconoce que su actividad en la Plataforma puede revelar información relativa a su vida sexual, la que la ley considera un **dato sensible**, y **consiente expresamente** que UZEED la trate con la sola finalidad de publicar sus anuncios, verificar su identidad, prestarle los Servicios, mantener la seguridad de la Plataforma y cumplir obligaciones legales. **UZEED no vende sus datos personales.**

Los datos que usted decida hacer públicos en su anuncio serán visibles para cualquier visitante de la Plataforma. UZEED no controla lo que terceros hagan con esa información fuera de la Plataforma, pero actuará ante las denuncias de copia o de uso indebido.

Usted puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo escribiendo a contacto@uzeed.cl.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL

La marca UZEED, su logotipo, el software, el diseño y las bases de datos de la Plataforma son propiedad de UZEED o de sus licenciantes. El uso de la Plataforma no le transfiere ningún derecho sobre ellos.

16. DENUNCIAS Y COOPERACIÓN CON LAS AUTORIDADES

UZEED revisará las denuncias que reciba y podrá retirar contenido o suspender cuentas mientras investiga. **Cualquier indicio de participación de menores, de trata o de explotación de personas será denunciado de inmediato al Ministerio Público y a las policías**, y UZEED entregará a las autoridades toda la información disponible, incluidos los datos de verificación y los registros de actividad.

17. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD

En la máxima medida que permita la ley:

- La Plataforma se ofrece "tal como está" y "según disponibilidad". UZEED no garantiza que funcione sin interrupciones ni que alcance un determinado nivel de exposición o de resultados.
- UZEED no es responsable de los actos de los Usuarios Finales, de los acuerdos que usted celebre con ellos, del no pago de sus servicios ni de los daños que se deriven de encuentros presenciales.
- Si UZEED fuese declarada responsable, su responsabilidad total estará limitada al monto que usted efectivamente pagó a UZEED durante los seis (6) meses anteriores al hecho que motivó el reclamo. Esta limitación no se aplica en caso de dolo o culpa grave de UZEED.

Usted se obliga a mantener indemne a UZEED, a sus socios, directores y trabajadores, y a reembolsarles todo reclamo, demanda, multa, sanción, daño o gasto (incluidos los honorarios de abogados) que se origine en sus anuncios, su contenido, sus servicios, sus declaraciones falsas, sus incumplimientos tributarios o regulatorios, o su infracción de estos Términos, de la ley o de los derechos de terceros.

18. SUSPENSIÓN Y TÉRMINO

- **Por UZEED.** UZEED puede pausar o eliminar sus anuncios o su cuenta si usted incumple estos Términos, las Reglas de Publicación o la ley, si entregó información falsa, si no completa la verificación, si existe un riesgo fundado para otros Usuarios o para la Plataforma, o si lo exige una autoridad. En los casos graves (por ejemplo, si hay menores involucrados, indicios de explotación, fraude o violencia), la medida será inmediata y sin aviso previo. En los demás casos, UZEED procurará informarle el motivo y darle la oportunidad de corregir el incumplimiento.
- **Por usted.** Usted puede eliminar su cuenta en cualquier momento desde la configuración de su cuenta o escribiendo a contacto@uzeed.cl. UZEED la cerrará dentro de un plazo de 3 días hábiles. Los saldos que puedan retirarse se pagarán conforme a la cláusula 12.
- **Conservación.** Después del cierre, UZEED podrá conservar los datos de verificación, los registros de actividad y los antecedentes de pago que sean necesarios para cumplir obligaciones legales o tributarias, para prevenir el fraude o la explotación, para evitar que cuentas sancionadas vuelvan a registrarse o para ejercer o defender acciones legales, durante los plazos de prescripción aplicables. Los datos se conservarán bloqueados y se usarán solo para esos fines.
- **Supervivencia.** Las cláusulas de declaraciones, responsabilidad, indemnidad, licencia, propiedad intelectual y ley aplicable seguirán vigentes después del término.

19. MODIFICACIONES

UZEED puede modificar estos Términos. Los cambios relevantes se le informarán por correo electrónico o mediante un aviso destacado en la Plataforma con al menos quince (15) días de anticipación a su entrada en vigencia. En los casos en que la ley lo exija, se le pedirá que acepte nuevamente los Términos. Si no está de acuerdo con los cambios, puede eliminar su cuenta antes de que entren en vigencia. Los cambios que se deban a exigencias legales o de seguridad podrán regir de inmediato.

20. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Usted acepta recibir en el correo electrónico que registró y dentro de la Plataforma las comunicaciones relacionadas con su cuenta, sus anuncios y sus pagos. Estas comunicaciones se entenderán notificadas el día hábil siguiente a su envío.

21. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estos Términos se rigen por la ley chilena. Cualquier controversia se someterá a los tribunales ordinarios de justicia de la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los derechos irrenunciables que la ley otorga al Oferente que tenga la calidad de consumidor. Antes de iniciar una acción judicial, las partes procurarán resolver la controversia de forma directa, a través de contacto@uzeed.cl.

22. DISPOSICIONES GENERALES

- **Divisibilidad.** Si alguna cláusula fuese declarada nula o inaplicable, las demás seguirán vigentes.
- **No renuncia.** Que UZEED no ejerza un derecho en un momento determinado no implica que renuncie a él.
- **Cesión.** UZEED puede ceder este contrato a una sociedad relacionada o a quien adquiera la Plataforma, y se lo informará. Usted no puede ceder su posición contractual.
- **Fuerza mayor.** UZEED no responde por los incumplimientos causados por hechos fuera de su control razonable.
- **Contacto.** contacto@uzeed.cl

DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE

Al aceptar, el Oferente declara bajo juramento que: (i) es mayor de 18 años; (ii) publica por decisión propia, de forma libre y voluntaria, y ningún tercero controla su cuenta ni sus ingresos; (iii) todo el contenido que publique es propio, es actual y fue consentido por todas las personas que aparecen en él, quienes son mayores de edad; (iv) no existe una relación laboral con UZEED y es responsable de sus propias obligaciones tributarias; (v) consiente expresamente el tratamiento de sus datos, incluidos los datos sensibles, en los términos de la cláusula 14; y (vi) leyó y comprendió estos Términos y la Política de Privacidad.